Veszprémi Törvényszék mint másodfokú bíróság
1.Pf.20.487/2021/6/I.

A felperes: Felperes1 (Cím8)

A felperes képviselője: dr. Szabó Zsanett ügyvéd (Cím18)

Az alperes: Alperes1 (Cím13 1/A.)

Az alperes képviselője: dr. Kovács Eszter ügyvéd (cím19)

Az eljárás tárgya: házasság felbontása és járulékai

Az elsőfokú bíróság: Tapolcai Járásbíróság

A fellebbezéssel érintett határozat: 3.P.20.496/2019/62/I.

A fellebbező fél: felperes

A fellebbezés sorszáma: 64.

Í t é l e t:

A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletének nem fellebbezett rendelkezéseit nem érinti,

a fellebbezett rendelkezéseit megváltoztatja, és a felek házasságából 2014. november 11-én született név1 és 2016. november 16-án született név2 utónevű gyermekek feletti szülői felügyelet gyakorlására a felperest jogosítja fel;

Kötelezi az alperest, hogy az ítélet jogerőre emelkedését követő hónap (2022. március) 1. napjától fizessen meg a felperesnek a fenti gyermekek tartására minden hónap 10. napjáig gyermekenként 30.000.- (harmincezer) forint tartásdíjat.

Az alperes a fenti gyermekekkel folyamatos és időszakos kapcsolattartásra jogosult:

Folyamatos kapcsolattartásra az év minden páratlan hétvégéjén péntek délután 16 órától vasárnap 19 óráig, páros heteken kedd délután 16 órától csütörtök reggel 8 óráig jogosult az elvitel jogával akként, hogy a gyermekeket oktatási napon az oktatási intézményből jogosult

elvinni, páratlan hétvégén vasárnap a felperesi lakóhelyre, hétközbeni kapcsolattartás esetén páros héten az oktatási intézménybe köteles visszavinni a gyermekeket.

Időszakos kapcsolattartásra az alperes az oktatási (iskolai és óvodai) őszi, téli és tavaszi szünetek első felében a kezdő nap 9 órától a záró nap 19 óráig jogosult az elvitel jogával azzal, hogy ha az oktatási szünetek páratlan napokból állnak, a hosszabb időszak az alperest illeti. A gyermekek átadásának és visszaadásának helye a felperes mindenkori lakóhelye.

Időszakos kapcsolattartási jog illeti az alperest a kettős ünnepek közül húsvét és pünkösd első napján reggel 9 órától délután 19 óráig, karácsony esetében páros években december 24-én 9 órától 25-én 18 óráig, páratlan években december 25-én 15 órától 26-án 18 óráig. A gyermekek átadásának és visszaadásának helye a felperes mindenkori lakóhelye.

Nyári szünetben az alperest a szünet első felében illeti meg kapcsolattartás, melynek gyakorlásában a felek minden év május 31-ig jogosultak megegyezni. Megegyezés hiányában az alperes július 1. napjától augusztus 7. napjáig jogosult kapcsolatot tartani a kezdő nap 9 órától a záró nap 19 óráig a gyermekek elvitelével. A gyermeke átadásának és visszaadásának helye a felperes mindenkori lakóhelye.

Az önhibán kívül elmaradt folyamatos kapcsolattartást a legközelebbi akadálytalan hétvégén pótolni kell, a hétközi kapcsolattartás pótlása a következő hét ugyanazon időszaka.

Önhibán kívül elmaradt időszakos kapcsolattartás pótlására a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb hat hónapon belül kell, hogy sor kerüljön.

A bíróság mellőzi az elsőfokú ítélet felperest elsőfokú perköltségben marasztaló rendelkezését.

A bíróság kötelezi az alperest, hogy fizessen meg az államnak külön felhívásra 145.800.- (százegyvenötezer-nyolcszáz) forint első-, másodfokú eljárási illetéket, míg a felperesnek 15 napon belül 47.385.- (negyvenhétezer-háromszáznyolcvanöt) forint első-, másodfokú perköltséget.

Az ítélet ellen fellebbezésnek helye nincs.

I n d o k o l á s

[1] Az elsőfokú bíróság a fellebbezett ítéletben a felek házasságát felbontotta, megállapítva, hogy az életközösségük 2009. augusztus 30. napjától 2019. november 1. napjáig állt fenn. A házasságukból 2014. november 11-én született név1 és 2016. november 16-án született név2 utónevű gyermekek feletti szülői felügyelet gyakorlására az alperest jogosította fel. Kötelezte a bíróság a felperest, hogy az ítélet jogerőre emelkedését követő hónap első napjától minden hónap 10. napjáig fizessen meg a fenti gyermekek tartására az alperesnek gyermekenként 15.000 Ft gyermektartásdíjat. Szabályozta a felperes és a kiskorú

gyermekek folyamatos és időszakos kapcsolattartását akként, hogy folyamatos kapcsolattartásra a felperes minden páros hétvégén péntek 17 órától vasárnap 18 óráig jogosult, míg időszakos kapcsolattartásra az iskolai, óvodai szünetek első felében a kezdő nap 9 órától a zárónap 18 óráig. Az iskolai szünetek páratlan napja esetén a hosszabb idő a felperest illeti. Ezen túlmenően a felperes jogosult a kiskorú gyermekekkel időszakosan kapcsolatot tartani a páros ünnepek közül húsvét és pünkösdvasárnap 9 órától 18 óráig, és szabályozást nyert a felek között a karácsonyi ünnepkör is. A nyáriszünetet illetően az elsőfokú ítélet akként rendelkezett, hogy annak felét tölthetik a gyermekek a felperessel, a felek eltérő megállapodása hiányában ez az időpont július 1-től augusztus 7-ig illeti meg a felperest. A szabályozás kiterjedt a kapcsolattartás pótlására is. Kötelezte a bíróság a felperest, hogy 15 napon belül fizessen meg az alperesnek 445.000 Ft perköltséget, ezt meghaladó költségeiket a felek maguk viselik.

[2] Az elsőfokú bíróság által megállapított tényállás szerint a felek az életközösségüket helység1en kezdték, majd felperes szüleihez helység2ra költöztek. A kisebbik gyermekük születését követően helység3re költöztek albérletbe, és itt éltek az életközösség megszakadásáig.

[3] A felek házassága röviddel a kisebbik gyermek születése után kezdett megromlani, ennek egyik oka volt, hogy egyre ritkábban éltek szexuális életet, majd ez meg is szűnt közöttük. Az alperes 2019. év elején érzelmi kapcsolatot létesített név3val, és az életközösségüket a felek 2019. november 1-jén megszüntették, bár még továbbra is egy albérletben éltek. 2020. április 13. – május 10. között a covid járvány időszaka alatt együtt költöztek be az alperes jelenlegi párja tulajdonát képező ingatlanba, majd innen a felperes a szüleihez költözött a gyermekekkel helység2ra. Az alperesnek az élettársi kapcsolatából időközben gyermeke született.

[4] Miután a felperes a gyermekekkel helység2ra költözött, nem biztosította az alperes részére a gyermekekkel való kapcsolattartást, ezért az alperes csak esetlegesen és kevés időt tölthetett a gyermekekkel. Ennek hátterében részben az áll, hogy felperes szülei, illetve testvére a felperest az alperes ellen hangolták, a felperes pedig igen befolyásolható. A felperes az alperessel a gyermekeket érintő egyeztetések során a konkrét válaszok alól kibújik, halogat, önálló döntései nincsenek, vagy ha vannak is, azokat nem közli az alperessel.

[5] A felperes keresetében a házasság felbontását kérte, továbbá, hogy név1 és név2 utónevű gyermekek feletti szülői felügyelet gyakorlására őt jogosítsa fel a bíróság, az alperest pedig kötelezze gyermekenként 30-30.000 Ft gyermektartásdíj megfizetésére. Módosított kereseti kérelmében az alperes és a kiskorú gyermekek közötti folyamatos kapcsolattartás szabályozását akként kérte, hogy az alperes minden páros héten péntek 18 órától hétfő 8 óráig legyen jogosult a gyermekeket elvinni, időszakos kapcsolattartás címén húsvét, pünkösd másnapján, őszi, tavaszi szünet második felében, a téli szünidőben december 26. és 31. között. A nyári szünidőben július 1-15. és augusztus 1-15. között legyen jogosult az alperes kapcsolattartásra vinni a gyermekeket.

[6] Az alperes a házasság felbontását nem ellenezte. Ellenkérelmében, illetve viszontkereseti kérelmében elsősorban a közös szülői felügyeleti jogra tett javaslatot, amennyiben a bíróság felperest jogosítaná fel a kizárólagos szülői felügyelet gyakorlására, ez

esetben az általános gyakorlatnál bővebben, hétközi napokra kiterjedően is kérte a kapcsolattartás biztosítását oly módon, hogy páros heteken kedd, csütörtök 16 órakor hozhassa el a gyermekeket az iskolai, óvodai intézményből, és másnap reggel 8 órára legyen köteles oda visszavinni, míg páratlan heteken péntek 17 órától vasárnap 19 óráig.

[7] A bíróság által a perfelvétel lezárását követően engedélyezett módosított ellenkérelmében már azt kérte, hogy a kiskorú gyermekek feletti kizárólagos szülői felügyeletet ő gyakorolhassa. Erre az esetre kérte a felperest tartásdíj fizetésre kötelezni gyermekenként 15-15.000 Ft-ban, továbbá egy bővített kapcsolattartási jogot ajánlott fel a felperesnek.

[8] Az elsőfokú bíróság ítéletének jogi indokolásában a házasság felbontása körében utalt a Ptk. 4:21. § (1) bekezdésében írtakra, melynek értelmében a bíróság a házasságot bármelyik házastárs kérelmére felbontja, ha az teljesen és helyrehozhatatlanul megromlott. Tekintettel arra, hogy mindkét fél kérte a házasság felbontását, és egyezően adták elő, hogy 2019. november 1-jén az életközösségük megszűnt, azt egyik fél sem kívánja helyreállítani, ezért a házasságot felbontotta. A Pp. 459. § (2) bekezdésében foglaltak szerint határozta meg a felek életközösségének időtartamát a felek ezirányú egyező nyilatkozatára alapítottan.

[9] A szülői felügyelet gyakorlása kapcsán utalt a Ptk. 4:167. § (1) és (2) bekezdésében írtakra, mely szerint a felek megállapodása hiányában a bíróságnak döntésekor azt kell mérlegelnie, hogy a gyermek testi, szellemi és erkölcsi fejlődése miként biztosítható a legkedvezőbben. Értékelési körébe vonta, hogy a felperes nem vitatottan 2020. nyarán mintegy negyven napig akadályozta az alperesnek a gyermekekkel való kapcsolattartását, ezalatt csak telefonon vagy elektronikus úton tudott velük érintkezni. Ennek eredményeként a bíróság az alperes kérelmére ideiglenes intézkedéssel szabályozta a kapcsolattartás rendjét akként a 2020. szeptember 24-én megtartott tárgyaláson, hogy heti váltásban tartózkodhatnak a gyermekek a felperesi és alperesi lakókörnyezetben, ugyanakkor a szülői felügyeleti jogok gyakorlására a felperest jogosította fel azzal, hogy a gyermekek lakóhelyének megváltoztatása, illetve az iskolai, óvodai választás kérdésében a felek közösen gyakorolják a felügyeleti jogot. Az ideiglenes intézkedés hozatala óta heti váltással a kapcsolattartás zökkenőmentesen zajlik.

[10] A felperes terhére értékelte az elsőfokú bíróság azt is, hogy a peres eljárás során 2021. év elején esedékessé vált a felek név1 utónevű gyermekének iskolaválasztása, és az alperes által csatolt SMS váltásokból, szóbeli megbeszélések leiratából azt lehetett megállapítani, hogy az egyeztetések során a felperes ismét halogató, bizonytalankodó, önmagával ellentmondásba keveredő magatartást tanúsított. Közös döntés a felek között ebben a kérdésben nem alakult ki, elsődlegesen a felperes halogató magatartása folytán, amit a gyermek érdekeivel ellentétesnek ítélt meg. Megállapítható volt a felperesi családtagok részéről alperest érő atrocitás is, ugyanis felperes édesapja őt tettlegességgel is megfenyegette.

[11] A bíróság a fenti körülményeket összegezve mérlegelési jogkörében arra a következtetésre jutott, hogy a felperes és az alperessel ellenségesen viselkedő családja a

gyermekek érdekeivel ellentétesen járt el, amikor az alperes számára több mint negyven napig a személyes kapcsolattartást nem biztosították.

[12] Az elsőfokú bíróság az ügyben igazságügyi szakértői véleményt is beszerzett, melynek kapcsán a felperes személyiségjegyei között igazolást nyert, hogy könnyen befolyásolható, kielégítetlen vágyai, kudarca nagy mértékben meghatározhatják viselkedését, és nehezen tud kompromisszumot kötni, inkább kompenzálni próbál. Érzelmileg könnyen kerül függő helyzetbe, nehezen viseli, ha elhagyják. Indulatilag feszült helyzetekben hirtelen agresszív cselekedet, acting out előfordulhat nála.

[13] Az alperes vonatkozásában a szakértői vélemény rögzíti, hogy megfelelő önismereti igénnyel rendelkezik, energikus, ambiciózus személy, bár viselkedésében indulatilag feszült helyzetekben nála is előfordulhatnak aktingout jellegű reakciók. Empátiás készsége megfelelő, kapcsolati szinten ambivalens kötődési tendencia jellemzi. A szakértői vélemény szerint mind felperes, mind alperes érzelmileg kötődik a két kiskorú gyermekhez, vele való kapcsolatuk jó és harmonikus, őszinte és érdek nélküli. A két gyermek mind az anyához, mind az apához érzelmileg erőteljesen kötődik. Személyiségjegyeik és nevelési hozzáállásuk alapján az alperes kedvezőbb képet mutat és alkalmasabb a gyermekek nevelésére. A felperesre mind édesapja, mind fiútestvére egyaránt hatást gyakorol, ami befolyással van a felperes szülői felügyeletével kapcsolatos döntésekre.

[14] A fenti körülményeket mérlegelve jutott az elsőfokú bíróság arra az álláspontra, hogy a gyermekek testi, szellemi és erkölcsi fejlődése az alperesnél biztosítható a legkedvezőbben, ezért őt jogosította fel a két kislány feletti szülői felügyelet gyakorlására.

[15] Ezzel egyidejűleg a Ptk. 4:180. § (1) és 4:181. § (2) bekezdésére utalással szabályozta a kiskorú gyermekek felperessel történő kapcsolattartását is. Bár az alperes a folyamatos kapcsolattartás során a kéthetente hétvégi kapcsolattartásnál bővebb lehetőséget kívánt a felperesnek biztosítani (hétközi kapcsolattartás), a bíróság azonban ezt azért nem ítélte meg, mert név1 ez évben kezdi meg iskolai tanulmányait, és ez esetben a hétközi kapcsolattartás az iskolai feladatok zavartalan ellátása körében akadályt jelenthet.

[16] A gyermektartásdíj összege vonatkozásában a felek között vita nem volt, és mivel az elsőfokú ítélet hozataláig heti váltásban látták el a gyermekeket, ezért az ítélethozatal időpontjától kötelezte a felperest gyermektartásdíj fizetésére.

[17] A perköltség megállapítása során figyelembe vette, hogy a feleknek a vitás kérdések egyezséggel történő rendezése azért vallott kudarcot, mivel a felperes ellenezte a közös szülői felügyelet gyakorlását, illetve az alperes által kért bővített kapcsolattartást, emiatt kényszerült az alperes ellenkérelem változtatásra, illetve viszontkereseti kérelem előterjesztésére. Az ebből eredő költségeket pedig a felperes köteles megfizetni, amely részben az alperes ügyvédi munkadíját, és az alperes által előlegezett szakértői díjat foglalja magában. Ezt meghaladó költségeket a felek a Pp. 459. § (4) bekezdése alapján maguk viselik.

[18] Az elsőfokú bíróság ítéletével szemben a felperes nyújtott be fellebbezést, kérve annak részbeni megváltoztatását az alábbiak szerint:

- A két kiskorú gyermek feletti szülői felügyelet gyakorlására a bíróság a felperest jogosítsa fel, és kötelezze az alperest módosított fellebbezési kérelme szerint az ítélet jogerőre emelkedésétől gyermekenként 30-30.000 Ft gyermektartásdíj megfizetésére.

- Jogosítsa fel az alperest folyamatos kapcsolattartásra minden páros hétvégén péntek 16 órától vasárnap 18 óráig, időszakos kapcsolattartás címén legyen jogosult a gyermekeket elvinni az iskolai, óvodai szünetek első felében a kezdő nap 9 órától a záró nap 18 óráig. Amennyiben az iskolai szünet páratlan nap, a hosszabb idő az alperest illesse meg.

- A páros ünnepek közül a húsvét és pünkösd vasárnapján legyen jogosult elvinni a gyermekeket reggel 9 órától 18 óráig.

- Kérte a karácsonyi ünnepkör szabályozását és a nyári szünetben pedig a kapcsolattartás az alperest július 1. napjától augusztus 7. napjáig illesse meg.

- Kérte a peres eljárással felmerült valamennyi perköltség viselésére az alperest kötelezni.

[19] A másodfokú bíróság felülbírálati jogkörét a Pp. 369. § (3) bekezdés a), b), c), d), e) pontjára alapította. Másodlagosan a Pp. 381. §-ára figyelemmel kérte az elsőfokú ítélet hatályon kívül helyezését az elsőfokú eljárás során megsértett lényeges eljárásjogi szabálysértésre tekintettel. A hatályon kívül helyezés kapcsán súlyos eljárásjogi hibaként kérte figyelembe venni a hatályon kívül helyezés kapcsán, hogy bizonyítási indítványuk ellenére a szakértői bizonyítás nem terjedt ki alperes jelenlegi élettársára, név3ra, így nem is lehet megállapítani, és nem is volt vizsgálat tárgya, hogy az alperes háztartásában miként fogadja és neveli majd az új élettárs a közös gyermekeiket.

[20] A felperes fellebbezésének indokolásában utalt arra, hogy az elsőfokú ítélet nem tartalmaz lényeges tényállási elemeket, így például azt, hogy a felperes szülei felajánlották a házasságkötést követően, hogy költözzenek hozzájuk helység2ra, hogy anyagilag helyre tudjanak állni, és ezen időszak alatt a szülők nem kértek tőlük lakbért. Sérelmezte, hogy az ítélet a szexuális életükkel kapcsolatban sem rögzít pontosan minden adatot, és nem tartalmazza az elsőfokú ítélet azt sem pontosan, hogy az alperes mikor létesített érzelmi kapcsolatot név3val. Álláspontja szerint szexuális életük megromlásának részben az az oka, hogy az alperes már jóval korábban érzelmi kapcsolatba került azzal a személlyel, akivel jelenleg élettársi kapcsolatban él. Erre utal az a körülmény, hogy 2019. szeptemberében, amikor alperes jelezte a viszonyát, akkor név3 már hathónapos terhes volt. Hivatkozott arra is, hogy véleménye szerint az alperes azért ragaszkodik a gyermekek feletti szülői felügyelethez, mert akkor az időközben megszületett harmadik gyermekre tekintettel már CSOK támogatást kapna lakásvásárlás céljából, továbbá jelentős családi adókedvezményben is részesülne.

[21] Kérte súlyozottan figyelembe venni, hogy az ideiglenes intézkedés hozatala óta az abban foglaltakat betartja, így több mint háromszáz nap telt el a kapcsolattartás

akadályozása nélkül, ezért méltánytalan súlyosan a terhére róni azt a negyven napot, amikor nem vitatottan az alperes és a gyermekek személyes kapcsolattartási jogát nem biztosította. Önmagában ez a korábbi negyven nap nem minősülhet olyan érvnek, ami alapján ő alkalmatlan lenne a gyermekek nevelésére, ezen túlmenően a negyven napot megelőzően, 2020. év nyaráig a kapcsolattartással nem volt gond, az alperes minden pártatlan héten péntek délutántól kedd reggelig, páros héten pedig hétfő délutántól kedd reggelig élt kapcsolattartási jogával. Az alperes volt az, aki ezt önként meg kívánta változtatni azzal, hogy a nyári időszakra heti váltást szeretett volna, amelyhez a felperes valóban nem járult akkor hozzá. Egy alkalommal nem vihette el az apa a gyermekeket, ebben az időpontban ügyvédje tanácsára nem tartózkodtak otthon, de az alperes ezt követően sem jött a lányokért, mert közölte, hogy csak akkor hajlandó őket elvinni, ha heti váltásban megállapodnak. Az alperes és a felperesi édesapa közötti incidens előzménye az volt, hogy az alperes délután négy órától este tíz óráig állt a családi ház előtt, csengetett és telefonált, fényképezgetett, kaput rángatott és rugdosott, ami a felperes édesapjában agressziót váltott ki. A felperest a szülei és testvére nem hangolják az alperes ellen, de ha így lenne, sem állapítható meg, hogy ezek mennyiben érintik hátrányosan a felperes gyermeknevelési képességét. Azt, hogy a felperesnek nyújtott szülői, illetve rokoni segítség hátrányt jelente, semmilyen tény és bizonyíték nem támasztja alá.

[22] Minden objektivitást nélkülöz az ítélet azon megállapítása is, hogy a felperes az alperessel a gyermekeket érintő egyeztetések során konkrét válaszok alól kibújik, és nincsenek döntései, vagy azokat nem közli az alperessel. Vannak önálló döntései, az iskolaválasztában történő együttműködés hiánya mindkét ember felelőssége, és az alperes sem volt hajlandó a felperessel ennek kapcsán együttműködni. Egyéb kérdésekben, pl. orvos tekintetében, egészségügyi ellátásban, valamint hogy mit készítsen elő a gyermekének a láthatásra, a felek teljesen együttműködőek.

[23] Hivatkozott arra is, hogy az alperes jelenlegi élettársa, aki igen jelentős szerepet töltött be a válásukban, mozgáskorlátozottságából adódóan, valamint pszichés megnyilatkozásai alapján sem alkalmas a szülői feladatkör ellátására. Sérelmezte, hogy tanú8 és név4 testvérei nem lettek meghallgatva a tárgyaláson.

[24] Eljárási jogszabálysértésként hivatkozott arra is, hogy az alperesnek a 2020. szeptember 24-én engedélyezett ellenkérelem változtatása a Pp. 217. §-ába ütközik, hiszen a perfelvétel lezárása 2020. márciusában már megtörtént. Olyan új tényállítás, amely közvetlen okozati összefüggésben áll az ellenkérelem változtatással, nem történt. Különös tekintettel arra, hogy az alperes elsődlegesen közös szülői felügyeletet szeretett volna elérni, azaz csak azt kívánja az alperes, hogy heti váltásban gyakorolhassa a kapcsolattartási jogát, és nem feltétlenül a kizárólagos szülői felügyelethez ragaszkodik.

[25] Sérelmezte, hogy a szülői felügyelet gyakorlása körében nem értékelte, és nem vonta a bíróság mérlegelési körébe, hogy az alperes hűtlen volt, a gyermekek jelenlétében a szeretőjével nemi életet élt a közös ágyban, és hogy a lányok nem szívesen mennek helység3re, főleg a kisebbik nem, aki gyakran sír és nemtetszésének is hangot ad. név1 iskolaválasztásával kapcsolatban előadta, hogy kizárólag a gyermek érdekeit nézi, helység2ról szinte lehetetlen megoldani a helység3re való bejárást, ahová az alperes szerette volna a gyermeket íratni, különösen, ha délután esetleg különórákon is részt kellene vennie. A helység3i iskolából nagyon későn jutna haza, nem jutna idő tanulásra, de arra sem, hogy

korábbi, helyben lakó társaival kapcsolatot tudjon tartani. Felperesnek sem jogosítványa, sem autója nincs, így ezt csak tömegközlekedéssel tudná megoldani. Az alperes ugyan a helység3i iskolát erőlteti, de egyszer sem ajánlotta fel, hogy a gyermek iskolába juttatásába, hazajutásába segítséget nyújtana számára. Kétségtelenül nehezen viseli az olyan helyzeteket, ha erőszakosan próbálják rákényszeríteni olyan döntésre, amely a gyermekeikre vagy rá nézve hátrányos. Nem ért egyet a szakvélemény azon megállapításával, hogy befolyásolható lenne, és bár az alperest energikusként jellemzi a szakértő, ez sokszor akaratlagosságban mutatkozik meg nála. Az alperes tekintetében is megállapította a szakértői vélemény, hogy ambivalens kötődései állandóan változnak, azaz nem tud kitartani egy ember mellett, a gyermekeket mégis egy ilyen hirtelen indulatú, kötődésképtelen, anyagi érdekeltségektől vezérelt apára bízná a bíróság. A szakvélemény összességében az alperes és a felperes személyiségjegyei és nevelési hozzáállása alapján különbözőséget nem látott, az alperes semmivel sem alkalmasabb a gyermekek nevelésre, mint a felperes. A felperes a másodfokú eljárásban áfával növelt ügyvédi munkadíjra mint perköltségre tartott igényt.

[26] A felperes köteles megfizetni az alperes ügyvédi munkadíjból és az alperes által előlegezett szakértői díjból álló perköltségét, leszámítva ebből a felperes által lerótt eljárási illeték fele összegét a Pp. 459.§ (4) bekezdése alapján.

[27] Az alperes az ellenkérelmében a fellebbezés elutasítását, az elsőfokú ítélet helybenhagyását, és felperes másodfokú perköltségben marasztalását kérte.

[28] A felperes fellebbezése megalapozott.

[29] A perbeli jogvitában eljárásjogi szabályként a 2016. évi CXXX. törvény (Pp.), míg anyagi jogszabályként a 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseit kellett alkalmazni.

[30] Az elsőfokú ítélet nem fellebbezett rendelkezése a házasság felbontására, és a felek életközössége időpontjának meghatározására vonatkozó ítéleti rendelkezés, tekintettel arra, hogy a felperes az életközösség záró időpontjának meghatározása körében előterjesztett fellebbezését a másodfokú eljárás során visszavonta.

[31] A felperes fellebbezésében elsődlegesen a Pp. 369. § (3) bekezdés a) – e) pontjára hivatkozva határozta meg a másodfokú bíróság felülbírálati jogkörét, míg másodlagos fellebbezési kérelme a hatályon kívül helyezés tekintetében pedig a Pp. 381. §-án alapult, és az ítélet mérlegelhető hatályon kívül helyezésére hivatkozott olyan lényeges eljárásjogi szabálysértés okán, ami az ügy érdemi döntésére kihatott.

[32] Az elsőfokú ítélet megváltoztatása körében a másodfokú bíróság a Pp. 369. § (3) bekezdés d) pontja alapján jogszabálysértés megállapítása nélkül mérlegelte felül az elsőfokú bíróságnak az anyagi jogszabályok szerinti mérlegelési jogkörben hozott döntését a szülői felügyelet kapcsán. A Ptk. 4:167. § (2) bekezdése szerint a bíróság döntése során azt mérlegeli, hogy a gyermek testi, szellemi és erkölcsi fejlődése miként biztosítható a legkedvezőbben. A bíróság felperes terhére értékelte, hogy 2020. év nyarán közel negyven napig nem biztosította a szüleihez való hazaköltözését követően, hogy a kiskorú gyermekek személyesen tartsanak kapcsolatot az alperessel, és hogy az elsőfokú bíróság álláspontja

szerint a felperest döntései meghozatalában nagy mértékben befolyásolják szülei és testvére, illetve bizonyos helyzetekben döntésképtelen, halogató magatartást tanúsít.

[33] Elmulasztotta azonban az elsőfokú bíróság értékelési körébe vonni, hogy az alperes eredetileg előterjesztett 6. számú ellenkérelmében maga is beleegyezett, hogy a gyermekek feletti kizárólagos szülői felügyeletet a felperes gyakorolja, bár kérte, hogy amennyiben lehetséges, akkor a bíróság közös szülői felügyeletet rendeljen el. A határidőben előterjesztett viszontkereseti kérelme is csak egy bővített kapcsolattartásra irányult, mely kérelmekből az a következtetés vonható le, hogy maga alperes is alkalmasnak tartotta a felperest a kiskorú gyermekek ellátására, nevelésére, és nem volt az eljárás során egyetlen olyan tényállítása sem, amelyben magát alkalmasabbnak tartotta volna a szülői felügyelet gyakorlására. Nem vitatottan a felperes a 2020. májusi szülőkhöz történő hazaköltözését követően – részben hozzátartozói ráhatására – nem biztosította a kiskorú gyermekeinek az alperessel történő személyes kapcsolattartását, de ennek előzménye az volt, hogy az alperes is önként kívánta megváltoztatni a már korábban kialakult szóbeli megállapodáson alapuló kapcsolattartást, amikor át kívánt térni annak heti váltásban történő gyakorlására.

[34] Azt követően, hogy az elsőfokú bíróság az alperes ideiglenes intézkedés iránti kérelmének helyt adva 2020. szeptember 24-én a 27. sorszám alatti jegyzőkönyvben engedélyezte alperes számára a heti váltásban történő kapcsolattartás gyakorlását, sem a 2021. május 18-án hozott elsőfokú ítélet meghozataláig, sem a későbbiek során a kapcsolattartással összefüggésben probléma, akadályoztatás nem merült fel, az azóta is zavartalanul zajlik. Ennek lebonyolítása a felektől kölcsönös együttműködést igényel, és a kapcsolattartás zökkenőmentessége szintén azt támasztja alá, hogy az együttműködés ebben a körben is megfelelő a felek között. Az alperes által sem vitatottan a felperes megfelelő lakhatási körülményeket tud biztosítani a kiskorú gyermekeknek a szülei tulajdonát képező ingatlanban, továbbá ellátásuk, gondozottságuk kapcsán semmilyen hiány nem mutatható ki. Az sem vitatott, hogy az időközben iskoláskorú név1 tanulmányi eredménye kiváló, jelenlegi iskolai közegében jól beilleszkedett, azaz nevelési hiányosságok ezen a téren sem mutathatók ki.

[35] Az ideiglenes intézkedés hozatala óta az egyetlen konfliktus, ami a felek között felmerült, név1 iskolaválasztásával kapcsolatos, de ezzel összefüggésben sem lehet azt mondani, hogy a felperes nem volt együttműködő, csupán azt, hogy kitartott azon álláspontja mellett, hogy véleménye szerint a helység2i iskolába érdemesebb a gyermeket beíratni, amelynek objektív okait is megjelölte (volt óvodástársak jelenléte az osztályban, lakóhelyhez való közelség, különórákra könnyebb eljutás, több szabadidő a délutáni tanítást követően, osztálytársakkal való játszási lehetőség stb.). A felperesnek ez a döntése azért sem tekinthető megalapozatlannak, mert az időközben alperes által indított közigazgatási eljárások során is jogerősen az nyert megállapítást, hogy a felperesnek az iskolaválasztás kapcsán hozott döntése nem ellentétes a gyermek érdekével és azon nem változtatott.

[36] Amennyiben volt is érezhető szülői befolyásoló hatás a felperes magatartásában a hazaköltözését követően, és merült is fel egy esetben konfliktus a felperes édesapja és az alperes között, az az elmúlt másfél év során teljesen megszűnt. A felperesi hazaköltözés 2020. május közepén gyakorlatilag először hozott olyan feszült konfliktushelyzetet a felek között, amikor már nem éltek egy háztartásban. Ebben a feszült helyzetben valóban a felperes akadályozta az alperesnek a gyermekekkel történő kapcsolattartását, de amint az új

élethelyzet kialakulásával járó konfliktusok és feszültségek megszűntek, és az elsőfokú bíróság ideiglenes intézkedését meghozta, ezek a problémák is megszűntek.

[37] Az elsőfokú eljárásban kirendelt igazságügyi szakértő a feleket megvizsgálva személyiségjegyeiket érintően jelentős különbséget közöttük nem talált, mindketten indulatilag feszült helyzetekben hajlamosak a hirtelen agresszív cselekedetre, akting outra. Míg felperes érzelmileg könnyen kerül függő helyzetbe, addig alperes kapcsolataiban ambivalens kötődési tendencia mutatkozik. A szakértő végkövetkeztetésében megállapította, hogy mind felperes, mind alperes érzelmileg kötődik a két kiskorú gyermekhez, kapcsolatuk jó és harmonikus, őszinte és érdek nélküli. A gyermekek is kötődnek mind az édesanyjukhoz érzelmileg, mind az édesapjukhoz, és mindkét helyen jól érzik magukat.

[38] A jelen eljárás során a másodfokú bíróság még nem alkalmazhatta a 2021. évi CXXII. törvénnyel bevezetett Ptk. 4:167/A. §-ában foglaltakat, azaz nem volt lehetősége erre irányuló közös kérelem hiányában a közös szülői felügyelet gyakorlását bírósági ítélettel rendezni. A Ptké. 36/A. §-a értelmében ez a rendelkezés csak a 2022. január 1-jét követően megindult eljárások során alkalmazható. Tekintettel arra, hogy felperes a keresetében, az alperes pedig az elsőfokú bíróság által engedélyezett módosított ellenkérelmében a gyermekek feletti kizárólagos szülői felügyelet gyakorlására történő feljogosítását kérte, ezért a Ptk. 4:164. §-a szerinti szülői felügyelet közös gyakorlása elrendelésének nem álltak fenn a jogszabályi feltételei.

[39] A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság mérlegelési jogkörben hozott döntésének felülmérlegelése során figyelembe vette azt a körülményt is, hogy jogerős közigazgatási döntés alapján név1 iskolája a helység2i általános iskola, a gyermek beilleszkedett a közösségbe, jól tanul, a felperesi lakóhelyről történő iskolába vitele és elhozatala a felperes számára problémát nem jelent. A kiskorú gyermekek a felpereshez kötődnek, a felperes a gyermeknevelésre alkalmas, a felek személyiségjegyei között jelentős különbség nincs, a felperes a kapcsolattartások során együttműködő, ezért ebben a körben az elsőfokú bíróság ítéletét a Pp. 383. § (2) bekezdése alapján megváltoztatta.

[40] A szülői felügyeleti jog gyakorlásának megváltoztatása maga után vonja az elsőfokú ítélet gyermektartásdíj fizetésre és kapcsolattartásra vonatkozó rendelkezéseinek megváltoztatását is.

[41] Az alperes a kapcsolattartás vonatkozásában előterjesztett viszontkereseti kérelmében páratlan hétvégén péntek délután 16 órától vasárnap 19 óráig, míg páros heteken (13. jkv. módosított viszontkereseti kérelem) kettő hétköznapon kívánt folyamatos kapcsolattartási jogot gyakorolni. A másodfokú bíróság ennek megfelelően szabályozta az alperes folyamatos kapcsolattartási jogát. A bővített folyamatos kapcsolattartási jog indoka az, hogy a kiskorú gyermekeknek jó a kapcsolatuk az alperessel, az alperesi környezetben is jól érzik magukat, az alperesnek pedig igénye van arra, hogy azon a héten is találkozhasson hétközben a gyermekeivel, amely hétvégén őt kapcsolattartási jog nem illeti meg.

[42] Az alperes időszakos kapcsolattartási joga az iskolai szünidőben ugyanolyan időtartamban nyert meghatározást, mint amilyen kapcsolattartási jog a felperest illette volna

meg az elsőfokú ítélet szerint, illetve a felperes is a fellebbezésben ilyen tartalmú kérelmet terjesztett elő.

[43] Az alperes gyermektartásdíj fizetési kötelezettsége a Ptk. 4:216. § (1) és 4:218. § (1) és (2) bekezdésén alapul. Az elsőfokú bíróság bizonyítási eljárást a tartásdíj összegére nem folytatott le, de nem is kellett, mivel az alperes a határidőben benyújtott 6. számú ellenkérelmében nem kifogásolta a felperesi keresetben megjelölt gyermekenkénti 30-30.000 Ft gyermektartásdíj összeget. A másodfokú eljárásban az alperes személyes meghallgatása során akként nyilatkozott, hogy jövedelme meghaladja a nettó 220.000 Ft-ot, és a jelenlegi élettársával közös kiskorú gyermekük után a GYED-et is ő veszi fel. A három kiskorú gyermeket figyelembevéve a megállapított tartásdíj összege nem haladja meg az alperes nettó jövedelmének 50%-át. Minden további bizonyítás nélkül megállapítható az is, hogy ilyen korú gyermekek szükségletei vonatkozásában a megállított 30.000 Ft nem eltúlzott, különös figyelemmel arra, hogy a felperesnek elsősorban természetbeni tartást kell biztosítani a gyermekek számára, ezért a pénzbeli hozzájárulása kevesebb kell, hogy legyen, mint az alperesé.

[44] A felperes másodlagosa hatályon kívül helyezés iránti kérelmével összefüggésben – ami a megváltoztatás kapcsán így okafogyottá vált – rámutat a másodfokú bíróság, hogy az alperesi oldalon az ellenkérelem változtatásnak a Pp. 217. §-ában írt feltételei fennálltak, ezért az elsőfokú bíróság az eljárásjogi szabályokat betartva hozta meg az ellenkérelem változtatást engedélyező döntését. Az alperes a szülői felügyelet körében 2020. június 3-án a perfelvétel lezárását követően terjesztett elő ellenkérelem változtatást, amelyben a szülői felügyelet kizárólagos gyakorlására magát kérte feljogosítani. Ennek tényalapjaként azt adta elő, hogy a felperes hazaköltözését követően merültek fel azok a problémák és tények, amelyre tekintettel ellenkérelem változtatásra kényszerült. A felperesi hazaköltözésre 2020. május végén került sor, ekkor derült ki az alperes számára, hogy a felperes a személyes kapcsolattartást szülői befolyásra nem kívánja biztosítani oly módon, ahogy ő azt szeretné. Ezen újonnan felmerült tény időpontjára tekintettel a 2020. június 3-án előterjesztett 20. szám alatti ellenkérelemváltoztatása jogszerűen történt.

[45] Azok az egyéb eljárásjogi hibák, amelyre felperes fellebbezésében utalt még, szakértői bizonyítás hiánya alperes élettársa kapcsán, a felperes testvéreinek tanúkénti meghallgatása az elsőfokú ítélet megváltoztatására figyelemmel okafogyottá váltak. Környezettanulmány lefolytatására pedig azért nem volt szükség, mert egyik fél sem vitatta, hogy az ellenérdekű fél körülményei egyébként a gyermekek elhelyezésére alkalmasak, mely tényt alátámaszt az is, hogy 2020. szeptembere óta heti váltásban gyakorolják a kapcsolattartást.

[46] A felperes fellebbezésében még kifogásolta, hogy bizonyos felperesi tényállítások nem kerültek az elsőfokú ítéletben rögzítésre, de ezek a tényállítások elsősorban a házasság megromlásával a felek életközösségével kapcsolatosak voltak, jelentőségük a szülői felügyelet gyakorlása körében nem volt.

[47] A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét a fellebbezett rendelkezések tekintetében a Pp. 383. § (2) bekezdése alapján megváltoztatta.

[48] A megváltoztatás eredményeként módosult a felek pervesztesség-pernyertességének aránya, és ez az elsőfokú perköltségviselésre is kihatott. Észlelte a másodfokú bíróság továbbá, hogy az elsőfokú bíróság elmulasztott rendelkezni az elsőfokú eljárásban felmerült szülői felügyelet és kapcsolattartás iránti kereseti kérelem 21.000 Ft összegű, a gyermektartásdíj tekintetében előterjesztett 720.000 Ft pertárgyérték alapján 43.200 Ft eljárási illeték viseléséről. A Pp. 383. § (6) bekezdése értelmében a másodfokú bíróság a fellebbezési kérelem és ellenkérelem korlátaira tekintet nélkül, hivatalból határoz a le nem rótt illeték, valamint az állam által előlegezett és meg nem térült költségek megfizetéséről.

[49] Az elsőfokú eljárásban a felmerült és meg nem fizetett 64.200 Ft feljegyzett eljárási illeték megfizetésére pervesztességére figyelemmel a Pp. 83. § (1) bekezdése alapján az alperes köteles. A felperes fellebbezése eredményes volt, a másodfokú eljárásban feljegyzett eljárási illeték a szülői felügyelet és kapcsolattartás körében 24.000 Ft, míg 720.000 Ft pertárgyérték alapján a tartásdíj vonatkozásában 57.600 Ft, mindösszesen 81.600 Ft, melynek megfizetésére szintén a Pp. 83. § (1), 101. §, 102. § (1) bekezdése alapján az alperes köteles. Az első- és másodfokú eljárási illeték együttes összege 145.800 Ft.

[50] A felperes az elsőfokú eljárás során bár ügyvéddel képviseltette magát, de az ügyvédi munkadíjra vonatkozó nyilatkozatot nem tett, ügyvédi díjmegállapodást, költségjegyzéket nem csatolt, ezért a Pp. 81. § (1) bekezdésére utalással felszámítás hiányában az elsőfokú eljárásban ügyvédi díjat megállapítani számára nem lehetett.

[51] A másodfokú eljárásban a felperesi képviselő a 32/2003. (VIII.22.) IM rendelet alapján kérte a pertárgyértékre figyelemmel ügyvédi munkadíja megállapítását azzal, hogy áfakörbe tartozik. A szülői felügyelet, kapcsolattartás szabályozás pertárgyértéke az Itv. alapján 300.000 Ft, a gyermektartásdíj tekintetében 720.000 Ft, azaz a másodfokú eljárásban 1.020.000 Ft. Ezen pertárgyérték és az IM rendelet 3. § (5) bekezdése alapján 25.505 Ft + áfa, összesen 32.385 Ft az ügyvédi munkadíj. Az elsőfokú eljárásban felperes által lerótt 30.000 Ft bontóperi illeték 50%-ával együtt, ezért a felperesnek első-, másodfokú eljárásban megállapított perköltség összege 47.385 Ft.

Veszprém, 2022. február 11.

dr. Sepsi Erika s.k. a tanács elnöke	dr. Keresztes Klára s.k. előadó bíró	dr. Kosztyu Tímea s.k. bíró